

Smlouva o dílo je jedním z nejčastějších typů smluv, které se v běžném životě i podnikání používají.

Setkáme se s ní například tehdy, když si necháváme **postavit dům**, objednáváme si **malování bytu**, dáváme si **ušít šaty na míru**, nebo zadáváme **opravu auta či počítače**.

Právní rámec smlouvy o dílo

- Smlouva o dílo je upravena v **občanském zákoníku**.
- Pokud je jednou ze stran **spotřebitel** (typicky v roli **objednatel**), platí zvláštní pravidla na **ochranu spotřebitele**.
- Písemná forma** smlouvy **není povinná** – smlouvu lze uzavřít i **ústně**, například domluvou po telefonu nebo osobně.

Podstata smlouvy o dílo

Co je dílo? „Dílem“ se rozumí:

- zhotovení věci**, která není běžně dostupná v obchodech,
- údržba, oprava nebo úprava** již existující věci,
- stavba nebo stavební úprava**, u které vždy půjde o smlouvu o dílo.

Kdo jsou smluvní strany?

- Zhotovitel** – zavazuje se, že **dílo provede** na vlastní náklady a nebezpečí.
- Objednatel** – zavazuje se, že **dílo převezme** a zaplatí **sjednanou cenu**.

Cena díla

- Cena může být stanovena jako:
 - konkrétní částka** (např. 25 000 Kč),
 - nebo jako **způsob určení ceny** (např. dle hodinové sazby nebo spotřeby materiálu),
 - případně jako **odhadem**.
- Pokud není cena stanovena vůbec, použije se cena **obvyklá za podobné dílo** ve stejné době a za stejných podmínek.
- Zhotovitel má právo požadovat během provádění díla **zálohy** nebo **průběžné platby**, přiměřené vynaloženým nákladům.

Dokončení a převzetí díla

Kdy je dílo považováno za dokončené?

- Podle nové právní úpravy (NOZ) je dílo dokončeno, **jakmile je způsobilé sloužit svému účelu**.
- To znamená, že dílo **nemusí být bezvadné**, ale musí být **funkční a použitelné**.

Jak probíhá převzetí díla?

- Objednatel **nemůže odmítnout převzít dílo**, pokud má pouze **drobné vady** nebo **nedodělky**, které nemají vliv na jeho funkčnost.
- Tyto vady ale může při převzetí **označit** (tzv. **výhrady**) a zhotovitel je musí následně odstranit.

[< Předchozí](#)[🏠 Zpět do kurzu](#)[Další >](#)

Vady díla a záruka

Práva objednatele z vadného plnění se řídí podobně jako u kupní smlouvy.

Záruka za jakost

- **Záruka není povinná** – zhotovitel ji poskytuje **dobrovolně**.
- Pokud **ne** je záruka sjednána, zhotovitel odpovídá **pouze za vady**, které má dílo **při předání**.

Uplatnění vad

- **Zjevné vady** (viditelné při převzetí) musí objednatel **okamžitě reklamovat**.
- **Skryté vady** (které se projeví později) musí být oznámeny:
 - do **2 let** od převzetí díla,
 - u **staveb** do **5 let**.

Pokud objednatel vady oznámí pozdě a zhotovitel to **šamit**, **soud mu právo na reklamaci nepřizná**.

Pokud je sjednána záruka zhotovitel odpovídá za **všechny vady**, které se na díle vyskytnou během doby trvání záruky – bez ohledu na to, zda byly přítomny už při předání.

Rozdíl mezi smlouvou o dílo a kupní smlouvou

Někdy je těžké rozlišit, o jaký typ smlouvy se jedná.

Situace

Převážnou část tvoří **činnost zhotovitele** (Např. malíř maluje portrét)

Jde o **hotový výrobek**, který je je **smontován** nebo **upraven** (Např. firma sestaví zakoupenou sekačku)

Jde o **stavbu**

Typ smlouvy

Smlouva o dílo

Kupní smlouva

Vždy smlouva o dílo

Shrnutí hlavních znaků smlouvy o dílo

Prvek	Popis
Předmět	Provádění činnosti, jejímž výsledkem je dílo
Strany	Zhotovitel a objednatel
Forma	Libovolná (ústní i písemná)
Cena	Dohodnutá částka, způsob určení, odhad nebo cena obvyklá
Vznik nároku na zaplacení	Po dokončení funkčního díla, i s drobnými vadami
Záruka	Dobrovolná, jinak odpovědnost je za vady při předání
Lhůta pro reklamaci skrytých vad	2 roky (u staveb 5 let)

Kontrolní otázky

1. Kdo jsou smluvní strany smlouvy o dílo a jaké mají základní povinnosti?
2. V jakých případech musí být smlouva o dílo uzavřena písemně?
3. Jak lze ve smlouvě o dílo stanovit cenu a co se použije, pokud cena určena není?
4. Jak poznáme, že se jedná o smlouvu o dílo, a ne o kupní smlouvu?
5. Kdy je podle občanského zákoníku dílo považováno za dokončené?
6. Jaká je odpovědnost zhotovitele za vady díla, pokud neposkytl záruku?
7. Do kdy musí objednatel oznámit skryté vady díla a jaká je lhůta u staveb?

Naposledy změněno: pátek, 25. července 2025, 20.43

Copyright © 2025 by STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. All Rights Reserved. Web by PragoData.